〈지침서식 제9-10호〉

외화증권(채권)취득보고서(법인 및 개인기업 설립보고서 포함)

□ 외화증권 □ 외화채권

1. 투자자현황 (담당자명 : 전화번호 :)

상 호 또는 성 명		설 립 연 월 일	
소 재 지(주 소)			
투 자 자 규 모	□ 대기업 □ 중소기업 □ 개인사업자 □ 개인		
신 고 일 자		신 고 번 호	

2. 현지법인현황

법 인 명					
소 재 지(주 소)					
법 인 형 태	□ 법인 □ 개인기업 □ 기타 □ 해외자원개발사업			납 입 자 본 금	
투 자 형 태[주1)]	□ 단독투자 □ 공동투자 □ 합작투자(한국측 투자비율 : %)				
설 립 등 기 일		영업개시(예정)일		결 산 일	

주1) “공동투자”라 함은 국내투자자와 공동으로 투자하는 경우를 의미하며 “합작투자”라 함은 비거주자와 합작으로 투자하는 경우를 의미함.

3. 외화증권 취득 내용

증권취득일(자본금출자일)		증 권 종 류	
액 면 가 액 합 계		취 득 가 액 합 계	
증 권 발 행 여 부	□ 증권발행 □ 증권미발행		

4. 외화채권 취득 내용

채 권 취 득 일		대 부 원 금	
이 자 율		대 부 기 간	
원 금 회 수 방 법	□ 만기일시회수 □ 분할회수(회) □ 기타( )		

【첨부서류】

※ 투자금액(대여자금) 납입(제공)후 6월 이내에 제출할 것

1. 외화증권취득인 경우
   가. 현지법인 설립인 경우
      - 등기부 등본 또는 공증서류
      - 증권 사본(※증권발행이 없는 경우 출자내용을 입증할 수 있는 서류(출자증명서 등))
   나. 개인기업 영위인 경우
      - 사업영위사실을 입증(당해 현물출자 이행사항 포함)할 수 있는 공증서류
2. 외화채권 취득인 경우(대부투자)
   - 대부 상대방의 대부금 영수증명서 또는 약속어음

외화증권(채권) 취득보고 관련 유의사항

1 외화증권(채권)취득보고서의 내용과 첨부서류의 내용은 반드시 일치해야 함
(취득일, 법인명, 액면가액 등 일치 여부 확인할 것)

2. 해외투자자는 현지법인을 설립한 경우 회사설립 내용을 나타내는 등기부등본(중국의 경우 공증서)과 해외투자자의 현지법인에 대한 자본금 출자내용을 나타내는 증권사본을 제출해야 하나, 현지법 상 증권발행이 없는 경우(중국, 베트남, 독일 등)에는 증권사본 대신에 해외투자자의 현지법인에 대한 출자내용을 입증할 수 있는 서류를 제출해야 함
(예) 중국의 경우, 험자보고서 등

3. 투자금액 또는 대여자금 송금 후 6개월 이내에 외화증권(채권)취득보고서와 관련 증빙서류를 제출하지 않을 경우, 형사벌칙 또는 과태료 등 행정처분을 받을 수 있음

※ 주요항목 기재 요령

- 납입자본금 : 본 보고금액 포함한 보고시점까지의 현지법인의 납입 총 자본금을 기재

- 증권종류 : 보통주, 우선주 등을 말하며 의결권이 없는 우선주 등을 취득하는 경우에는 해외직접투자 신고 대상이 아님

- 액면가액 : 증권에 기재되어 있는 액면가×수량

- 취득가액 : 계약상 취득한 증권의 주당 가격×수량, 혹은 계약상 취득가액
※ 액면가액과 취득가액이 불일치하는 경우에는 최초 신고시 주식가치평가보고서를 제출한 경우만 인정함

- 증권발행 여부 : 증권발행과 증권미발행 중 선택하며, 증권미발행인 경우 출자증명서 등을 제출해야 함

- 채권취득일 : 차주에게 자금이 입금된 날짜

- 대부원금 : 신고금액이 아닌 채권취득 보고대상금액(송금액) 기재